I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

ORDEN AGR/1140/2026, de 26 de octubre, por la que se formula el informe ambiental estratégico de la modificación puntual de las Normas Urbanísticas Municipales, para cambios en edificaciones e instalaciones agrarias y ganaderas, en el término municipal de Villada (Palencia). Expte.: EAES/2026/008.

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, recoge en su artículo 6.2 los planes y programas que deben ser sometidos a evaluación ambiental estratégica simplificada, a los efectos de poder determinar que dichos planes y programas no tendrán efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el informe ambiental estratégico, o bien que los mismos deben someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria porque podrían tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

El Ayuntamiento Villada, presentó la solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada de la modificación puntual de sus Normas Urbanísticas Municipales, para modificar su artículo 141, en lo relativo a las condiciones de edificabilidad y la ocupación de las edificaciones e instalaciones agrarias y ganaderas, así como matizar la consideración de la parcela mínima.

El citado artículo 6.2 especifica que, entre otros supuestos, las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el artículo 6.1 serán objeto de una evaluación estratégica simplificada, cuyo procedimiento se regula en los artículos 29 a 32, y de conformidad con los criterios establecidos en el Anexo V.

A su vez, el artículo 5.2.f) de la Ley de evaluación ambiental define como modificaciones menores los cambios en las características de los planes o programas ya adoptados o aprobados que no constituyen variaciones fundamentales de las estrategias, directrices y propuestas o de su cronología pero que producen diferencias en los efectos previstos o en la zona de influencia.

Mediante Decreto 2/2026, de 13 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de Consejerías, se atribuyen a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, las competencias que correspondían a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y ordenación del Territorio en materia de evaluación ambiental. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición adicional segunda del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, corresponde al titular de la citada Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, como órgano ambiental, la competencia para dictar esta orden.

1. *Objeto y descripción del plan o programa.*

El planeamiento vigente en el municipio de Villada, son unas Normas Urbanísticas Municipales aprobadas definitivamente por Acuerdo de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Palencia de 3 de marzo de 2016, y publicadas en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 51, de 15 de marzo de 2016.

El ámbito de aplicación de la Modificación comprende el Suelo Rústico del término municipal, sin que la propuesta altere la clasificación urbanística del suelo.

Los cambios propuestos se concretan en:

– Mejora de la eficiencia constructiva: Se propone incrementar el índice de edificabilidad máxima a 0,50 m²/m² y la ocupación de parcela al 50%. El objetivo es permitir que las explotaciones actuales alcancen estándares de bienestar animal y capacidad de almacenamiento sin necesidad de consumir más suelo rústico de forma dispersa.

– Seguridad jurídica en la implantación: Se vincula la parcela mínima a la Unidad Mínima de Cultivo (U.M.C.), permitiendo la agrupación funcional de parcelas de una misma explotación para alcanzar dicho umbral, garantizando su indivisibilidad mediante vinculación registral.

Por consiguiente, se requiere modificar el artículo 141 de las NUM. en sus epígrafes 1.1) y 1.2) en lo relativo a las condiciones de edificabilidad y la ocupación de las edificaciones e instalaciones agrarias y ganaderas, así como matizar la consideración de la parcela mínima, todo ello para ajustarlo a lo señalado en el Decreto 6/2009, de 23 de enero, por el que se aprueban las Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de la provincia de Palencia (DOPPA), modificado por la corrección de errores del Decreto publicada en fecha de 20 de mayo de 2009, y que contempla que:

«La parcela mínima para la construcción de naves agropecuarias e instalaciones será igual a la Unidad Mínima de Cultivo entendida como la suma de parcelas pertenecientes a la explotación que sumen la U.M.C. como mínimo, y que quedarán afectadas por la edificación que se realice sobre una de las parcelas de misma. La ocupación máxima de parcela será del 50 por ciento»

En el artículo 141 de las NUM de Villada se especifican las condiciones de desarrollo de los usos ordinarios y excepcionales del suelo rústico; así, en el caso de las edificaciones e instalaciones vinculadas a las explotaciones agrarias y ganaderas (epígrafes 1 y 2), se señala que la edificabilidad máxima es de 0,15 m^2/m^2 y la ocupación máxima de parcela será del 15%. Del mismo modo se recoge que se considera como parcela mínima la unidad mínima de cultivo establecida por el Organismo competente.

Dichas consideraciones se alejan de lo establecido en las DOPPA. Por tanto, el texto afectado del artículo 141 queda redactado de la siguiente manera:

141.1. Edificaciones e instalaciones vinculadas a las explotaciones agrarias.

2. Almacenes e instalaciones:

- Edificabilidad: 0,50 m²/m²
- Ocupación: 50%

La parcela mínima para la construcción de naves e instalaciones agropecuarias será igual a la Unidad Mínima de Cultivo entendida como la suma de parcelas pertenecientes a la explotación que sumen la U.M.C. como mínimo, y que quedarán afectadas por la edificación que se realice sobre una de las parcelas de misma.

141.2. Edificaciones e instalaciones vinculadas a las explotaciones ganaderas.

3. Condiciones de edificación:

Ocupación máxima de parcela: será del 50 % de su superficie, tanto en secano como en regadío.

Edificabilidad máxima de parcela:

a) Suelo de secano:

Parcela mínima 10.000 m²

Edificabilidad 0,50 m²/ m²

b) Suelo de regadío:

Parcela mínima 5.000 m²

Edificabilidad 0,50 m²/ m²

2. *Consultas realizadas.*

La Ley de evaluación ambiental establece en sus artículos 30 y 31 que, previamente a la formulación del informe ambiental estratégico, el órgano ambiental realice consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, orientadas a conocer si el plan o programa a evaluar puede tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

Se han realizado consultas a:

- Confederación Hidrográfica del Duero, que emite informe.
- Dirección General de Patrimonio Cultural, que emite informe.
- Agencia de Protección Civil y Emergencias, que emite informe.
- Dirección General de Carreteras e Infraestructuras, que emite informe.
- Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, que emite informe.
- Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, ADIF, que emite informe.
- Diputación Provincial de Segovia, que emite informe.
- Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia.
- Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Palencia.
- Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Palencia, que emite informe.
- Ecologistas en Acción de Palencia.

La Confederación Hidrográfica del Duero remite informe, según el cual, en materia de afección al dominio público hidráulico o a sus zonas de protección, según el mapa topográfico a escala 1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional, por el término municipal de Villada discurren varios cauces siendo los más relevantes el río Sequillo y el río de los Templarios, así como varios afluentes con aportación lateral a estos cauces.

No obstante, indica que, si bien la modificación propuesta es simplemente normativa, se advierte que para la realización de cualquier obra que pueda afectar a un cauce público o que esté situada dentro de la zona de policía, se deberá solicitar autorización administrativa previa de ese Organismo de cuenca.

En cuanto a la posible afección por zonas o terrenos inundables, indicar que los cauces que discurren por el término municipal no se encuentran estudiados.

Respecto a la afección a la calidad de las aguas y disponibilidad de recursos hídricos, examinada la documentación presentada, este Organismo de cuenca considera, en principio, que la modificación propuesta, no va a implicar ningún incremento en el volumen de aguas residuales al dominio público hidráulico, ni va a suponer un incremento en el consumo de agua.

Así mismo, con respecto a la afección a obras, proyectos e infraestructuras del Organismo de cuenca, de acuerdo con la documentación aportada y comprobados los datos obrantes en este Organismo, el planeamiento no supone afección a obras, proyectos e infraestructuras de este Organismo de cuenca.

Por consiguiente, informa favorablemente la Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas Municipales de Villada (Palencia). Modificación Art. 141- Condiciones usos ordinarios y excepcionales del suelo rústico, siempre que se cumplan los condicionantes expuestos en el presente informe, y sin perjuicio de las determinaciones que, como consecuencia de estudios más detallados o nueva documentación, se puedan establecer en las autorizaciones que preceptivamente al desarrollo del mismo se deban obtener de este Organismo de cuenca.

La Dirección General de Patrimonio Cultural emite informe indicando que La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Palencia, en la sesión celebrada el día 28 de abril de 2026, en relación con el expediente OT-26/2026-12, cuyo objeto es la Modificación Puntual de las normas urbanísticas de Villada (Palencia) ha adoptado el siguiente acuerdo:

«(…) El objeto del expediente está previsto en el Art. 59 de la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

Por ello se acuerda: Informar Favorablemente la modificación puntual, al no apreciarse afección sobre los valores del Patrimonio Cultural en el ámbito de actuación definido.»

Lo que se tiene a bien informar a los efectos oportunos, sin perjuicio de otros informes y/o autorizaciones cuya emisión pudiere corresponder a los órganos centrales o periféricos de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de conformidad con lo establecido en la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

La Agencia de Protección Civil y Emergencias informa que, en ese término municipal, con el Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la clasificación en función del riesgo potencial poblacional es medio. Asimismo, de acuerdo con el Plan de Protección Civil ante emergencias por incendios forestales en Castilla y León (INFOCAL), el municipio posee un Índice de Riesgo Interfaz Urbano-Forestal medio.

Por otro lado, el Riesgo derivado del Transporte por Carretera y Ferrocarril de Sustancias Peligrosas, de acuerdo con el Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en la Comunidad de Castilla y León, no ha sido delimitado en el caso de la carretera y es alto en el caso del ferrocarril.

Por último, en relación con el riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan sustancias peligrosas, este municipio no se encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención de los establecimientos afectados por la Directica Seveso.

Termina el informe indicando que ninguna de las actuaciones que se planifiquen, ni los diferentes usos que se asignen al suelo, deben incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente. Si alguna de las actuaciones derivadas de la modificación/aprobación pudiera potencialmente aumentar el riesgo sobre las personas, sus bienes o el medio ambiente, debería hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.

La Dirección General de Carreteras e Infraestructuras, informa que por el municipio de Villada discurren las siguientes carreteras autonómicas: P-931, P-905, CL-613 y la P-972. Indica que esa administración no realiza ninguna observación a dicha modificación puntual ya que solo hace referencia a parámetros urbanísticos y no afecta al suelo rústico de protección de infraestructuras de las carreteras mencionadas.

La Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, informa que el planeamiento presenta coincidencia territorial con Espacios protegidos Red Natura 2000 (EPRN2000). En concreto con la ZEPA La Nava-Campos Norte (ES4140036).

A pesar de que la modificación propuesta afecta al conjunto del suelo rústico y en consecuencia su ámbito coincide territorialmente con la ZEPA, el cambio planteado tiene un carácter plenamente normativo que no cambia la clasificación ni plantea cambios en los usos en el suelo rústico. Por tanto, se descarta que la modificación puntual pueda derivar efectos significativos adicionales sobre el citado EPRN2000.

No obstante, recuerda que cualquier edificación o instalación vinculada a explotaciones agrarias y/o ganaderas que se pretenda realizar en suelo rústico solo podrá ser autorizada como uso excepcional, por lo que cada actuación concreta deberá ser objeto previamente de la requerida adecuada evaluación.

Señala igualmente, que en el ámbito de aplicación de la modificación puntual fuera de zonas de especial conservación (ZEC) de la Red Natura 2000, existen hábitats de interés comunitario (HIC), pero el cambio de carácter normativo de la modificación puntual evaluada no supone una afección a estos hábitats.

En el ámbito de aplicación de la modificación puntual se presentan terrenos con la consideración jurídica de monte, pero que la modificación no supondrá afecciones a los terrenos de monte no demaniales existentes en el municipio.

En cuanto al paisaje, aunque la modificación puntual evaluada, al tratarse de un cambio de carácter normativo, no implica un desarrollo urbanístico que pueda producir afecciones paisajísticas, esta dirección general considera que la flexibilización de las condiciones de ocupación y edificabilidad máxima para las edificaciones y/o instalaciones agropecuarias en suelo rústico, así como de parcela mínima para las explotaciones agrarias, abren la posibilidad a una mayor concentración y un mayor tamaño de estas construcciones, pudiendo resultar disonantes con el paisaje rural y la arquitectura tradicional del municipio. En cualquier caso, teniendo en cuenta que el incremento en los parámetros edificatorios para estos usos se ha realizado conforme a los establecidos en las Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de la provincia de Palencia, el potencial impacto no se considera significativo.

En consecuencia, informa que no presenta coincidencia territorial ni afecciones indirectas con espacios protegidos de la Red Natura 2000: vegetales de interés comunitario fuera de los límites administrativos de los EPRN2000, espacios naturales protegidos, con el ámbito de aplicación de planes de recuperación o conservación de especies protegidas, con Zonas Húmedas de Interés Especial, con Montes de Utilidad Pública, Árboles notables, zonas naturales de esparcimiento, Propuestas de lugares geológicos o paleontológicos de interés especial, Vías pecuarias o Flora protegida.

Una vez descritas las afecciones e impactos residuales asociados a la versión evaluada del plan, se informa de que resulta compatible con la adecuada conservación de los valores del patrimonio natural analizados en el presente informe.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, ADIF, informa que una vez estudiada la documentación que nos remite, se ha podido comprobar que sus determinaciones no afectan a suelos de titularidad de ADIF en ese municipio, por lo que desde el punto de vista patrimonial por parte de esta Entidad se emite informe favorable en el presente trámite urbanístico.

La Diputación Provincial de Segovia, informa que tras la revisión de la documentación proporcionada no se observan elementos ambientales que afecten a las competencias de la Diputación Provincial. Por tanto, informa favorablemente. Añade que no se identifican efectos negativos relevantes. No obstante, las futuras construcciones deberán observar las medidas de eficiencia energética y gestión de residuos exigidas por la normativa sectorial. La compactación de explotaciones contribuye indirectamente a la mitigación del cambio climático al reducir desplazamientos y optimizar el uso de recursos.

El Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo rural de Palencia, informa que considera adecuada la modificación desde el punto de vista agrario, compatible con la actividad agroganadera existente, positiva para la modernización y viabilidad del sector y sin afecciones significativas sobre el medio rural, por lo que informa favorablemente la modificación, condicionada a la incorporación de las siguientes observaciones:

Garantizar la continuidad de accesos a explotaciones durante posibles obras, manteniendo los caminos rurales existentes; mantener la funcionalidad de infraestructuras agrarias existentes; incorporar en la normativa que las explotaciones agroganaderas mantienen su régimen, evitando interferencias con nuevas implantaciones; y ajustar cierres y accesos para no afectar al tránsito agrícola a parcelas y explotaciones.

3. *Análisis según criterios del Anexo V.*

Vistos los antecedentes expuestos, las circunstancias que concurren en la «Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas Municipales, para cambios en edificaciones e instalaciones agrarias y ganaderas, en el municipio de Villada (Palencia)», y teniendo en cuenta los criterios establecidos en el Anexo V de la citada Ley 21/2013, de 9 de diciembre, se concluye que:

a) En cuanto a las características de la modificación, todos los informes recibidos de las Administraciones públicas afectadas permiten deducir que no deben existir problemas ambientales significativos relacionados con las modificaciones propuestas, y que no existirá una afección indirecta sobre elementos con figuras de protección ambiental; tampoco resulta significativa la medida en que el plan o programa establece un marco para proyectos y otras actividades con respecto a la ubicación, la naturaleza, las dimensiones, las condiciones de funcionamiento o mediante la asignación de recursos.

   Se considera que la modificación no influye en otros planes o programas, ni en la integración de consideraciones ambientales con objeto, en particular, de promover el desarrollo sostenible, ni en la implantación de legislación comunitaria o nacional en materia de medio ambiente.

b) En cuanto a las características de los efectos y del área probablemente afectada, ésta no debe considerarse vulnerable según los criterios del apartado 2.f) del Anexo V, ni el efecto tiene carácter transfronterizo ni acumulativo.

   El ámbito territorial de la modificación se encuentra dentro de la Red Natura 2000; pero la naturaleza de dicho plan o programa permite prever que no es probable que existan efectos significativos sobre los valores naturales.

c) En lo que se refiere a la magnitud y el alcance espacial de los efectos de la modificación, estos son limitados, y no se ha señalado la presencia de afecciones significativas por su implantación. Tampoco se ha detectado una especial probabilidad, duración o frecuencia de sus efectos ni éstos tienen la consideración de irreversibles.

   Por último, se considera que no deben existir riesgos derivados de la implantación de la modificación.

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, de acuerdo con el procedimiento establecido en la normativa de aplicación anteriormente citada, y vista la propuesta de la Dirección General de Política Ambiental,

RESUELVO

Formular, de acuerdo con la evaluación ambiental estratégica simplificada practicada según la Sección 2ª del Capítulo I del Título II de la Ley de evaluación ambiental, y el análisis realizado de conformidad con los criterios establecidos en su Anexo V, el informe ambiental estratégico de la «Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas Municipales, para cambios en edificaciones e instalaciones agrarias y ganaderas, en el municipio de Villada (Palencia)», determinando que no es probable que vayan a producirse efectos significativos sobre el medio ambiente, por lo que no se considera necesaria la tramitación de la evaluación ambiental estratégica ordinaria prevista en la Sección 1ª del Capítulo I del Título II de la Ley de evaluación ambiental.

Esta Orden será notificada a los interesados y publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León.

De conformidad con lo establecido en el artículo 31.5 de la Ley de evaluación ambiental, el informe ambiental estratégico no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que procedan en vía judicial frente a la disposición de carácter general que apruebe el plan o programa.

Valladolid, 26 de octubre de 2026.

El Consejero de Agricultura, Ganadería,
Medio Rural y Política Ambiental,
Fdo.: Joaquín Antonio Pino

CV: BOCYL-D-03112026-212-15